TERMO DE REFERÊNCIA
Situação de Emergência
Processo Administrativo Nº033.2026.01
Dispensa de Licitação Nº007/2026

Dispensa de licitação com fulcro no inciso VIII do art. 75 da Lei Federal nº 14133/2021, para reestabelecimento de obras em resposta a desastre causado por intensas chuvas que ocasionaram danos e prejuízos no município de Bannach-PA.

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa para reestabelecimento de obras em resposta a desastre causado por intensas chuvas que ocasionaram danos e prejuízos no município de Bannach-PA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando que as chuvas intensas que tem afetado diversas regiões do município de Bannach/PA, resultando em significativos danos materiais, ambientais, além de centenas de famílias afetadas direta e indiretamente pelo desastre, ocasionando diversos transtornos à população, tais como alagamentos, deslizamentos de terra, danos estruturais em residências e interrupção de serviços essenciais. Considerando as Portarias N° 260/2022 e 3.646/2022, ambas do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Considerando a Portaria 1453/2026 da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Considerando o Decreto Nº011/2026 e os relatórios fotográficos. Considerando a Portaria Ministerial nº 645, de 02 de março de 2026, exarada pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Sr. Wolnei Wolff Barreiros, publicada no Diário Oficial da União, Edição 41, Seção 1, Página 40, de 03 de março de 2026. Tendo em vista que as famílias que foram afetadas, a Secretaria Nacional de Defesa Civil analisou o pleito do município e foi atendido, sendo assim fica justificado a demanda.

A ocorrência deste desastre natural hidrológico de enxurrada, foi provocado pela ação das fortes chuvas que caíram no munícipio ocasionando enxurradas, causando risco à vida dos cidadãos e danos materiais e econômicos ao município; os prejuízos decorrentes da destruição total e parcial das pontes, bueiros e estradas vicinais da área rural do município. O produtor rural sofre durante esse processo das cheias devido as áreas de várzeas e afluentes do Bannach que inundada, propriedades e danifica estradas, pontes e bueiros impedindo o trânsito e o desenvolvimento das atividades das áreas rurais, bem como dificultando o acesso as localidades para escoar ou adquirir produtos. Bem como a interrupção dos serviços essenciais de saúde, dificultando sobremaneira o atendimento médico, odontológico, e de enfermagem nos locais de atendimento na área rural, alterando o planejamento para o período letivo das escolas municipais, que necessitam das estradas vicinais em condições de trafegabilidade dos ônibus escolares.

2.2. A contratação dos serviços de restabelecimento de obras ora demandada se justifica pela ocorrência de evento climático de caráter excepcional — Tempestade Local/Convectiva com Chuvas

Intensas — registrado no final de janeiro de 2026 até o presente momento, que causou danos severos à infraestrutura viária e urbana do Município de Bannach/PA, conforme amplamente documentado no Relatório Fotográfico produzido pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMDEC e registrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), sob Processo 59051.046590/2026-17.

O evento resultou na destruição de pontes e bueiros em vicinais rurais no município, comprometendo o tráfego de pessoas e o escoamento da produção agrícola das comunidades afetadas.
O desastre foi formalmente reconhecido pela União por meio da **Portaria Federal nº 1453, de 04 de maio de 2026**, vinculada ao **Decreto Municipal nº 011, de 19 de fevereiro de 2026**, que decretou situação de emergência no município. Após regular instrução processual junto à SEDEC/MIDR — com análise técnica das metas, correções de planilhas e adequação ao Acórdão nº 2.622/2013 do TCU —, a União autorizou a transferência de recursos no valor de **R$ 212.269,88 (duzentos e doze mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)**, por meio da **Portaria MIDR nº 1.453, de 04 de maio de 2026**, publicada no Diário Oficial da União em 07 de maio de 2026, com classificação orçamentária 06.182.2318.22BO - Ações de Proteção e Defesa Civil no Plano Orçamentário (PO) 0002 - Ações de Resposta e de Recuperação de Infraestrutura danificada ou destruída por Desastres, com **prazo para a execução será de 180 dias**, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Diante do prazo de execução de 180 dias fixado na Portaria autorizativa e da necessidade imediata de restabelecimento das condições de trafegabilidade e segurança das vias afetadas, a contratação neste momento é medida indispensável e inadiável. O atraso na realização do procedimento licitatório e na consequente contratação implicaria o risco de descumprimento do prazo de vigência do instrumento de transferência, com possível obrigação de devolução dos recursos federais já empenhados e creditados na conta específica do município, além de perpetuar os danos sociais e econômicos suportados pela população afetada.
Portanto, a oportunidade da contratação decorre diretamente da existência de recurso federal aprovado, empenhado e disponível para execução imediata, da urgência técnica imposta pela natureza do objeto — obras de restabelecimento em resposta a desastre —, e do prazo peremptório estabelecido pela SEDEC/MIDR para conclusão das intervenções, tornando imprescindível o imediato desencadeamento do processo licitatório nos termos da **Lei nº 14.133/2021**.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DISPENSA

Justifica-se a dispensa de licitação com base no inc. VIII do artigo 75 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) *in verbis*:

> Art. 75. É dispensável a licitação:
>
> (...)

> VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometera continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; (...)

Tal dispositivo define os requisitos legais para a contratação direta, quais sejam: situação emergencial ou calamitosa, urgência de atendimento, risco e contratação direta como meio adequado para afastar o risco.

Na lição de Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª Ed., São Paulo, Dialética, 2008, p. 292) a dispensa de licitação fundamentada na urgência da situação, incumbe à Administração avaliar a presença de dois requisitos:

> "a) Demonstração concreta e efetiva da potencialidade do dano: a urgência deve ser concreta e efetiva. Não se trata de urgência simplesmente teórica. Deve ser evidenciada a situação concreta existente, indicando-se os dados que evidenciam a urgência. (....) Não é qualquer "prejuízo" que autoriza dispensa de licitação. O prejuízo deve ser irreparável.
>
> b) Demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco. A contratação imediata apenas será admissível se evidenciado que será instrumento adequado e eficiente de eliminar o risco. Trata-se, portanto, de expor a relação de causalidade entre a contratação e a supressão do risco de dano. "A contratação deve prestar-se a evitar a concretização do dano".

Depreende-se do comando normativo em apreço, que a Administração está autorizada a dispensar a realização de certame licitatório com vistas a efetivar contratações emergenciais ou de calamidade pública que evidencie urgência de atendimento de uma situação que poderá ocasionar prejuízo ou comprometimento da continuidade dos serviços públicos ou a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, cumpridos os requisitos da lei supracitados.

Em comentários à matéria, Ronny Charles Lopes de TORRES esclarece que:

O dispositivo admite a contratação direta nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo

ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e, somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contada da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. (...)

4. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

A determinação das quantidades de serviços de engenharia foi definida em conformidade de levantamento técnico da Defesa Civil.

Esse enfoque técnico garante uma resposta eficiente e direcionada, assegurando que os recursos sejam distribuídos de maneira correta, contribuindo assim para o enfrentamento dos impactos causados pelo desastre na região de Bannach, Pará.

5. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

As informações relativas a este tópico serão acostadas em adendo a este termo de referência após a realização da dispensa de licitação.

6. DO PRAZO CONTRATUAL

6.1 O contrato a ser celebrado terá vigência máxima de **60 (sessenta) dias** ou do término da situação emergencial instada, o que ocorrer primeiro.

6.2 O prazo para assinatura do contrato será de até 01 (um) dia, contado a partir da convocação pela Contratante.

7. DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 As especificações, quantitativos e valores autorizados no sistema nacional de proteção e defesa civil do objeto desta contratação encontram-se abaixo descritos:

7.2 Em virtude da situação de emergência acima narrada, a empresa contratada deverá dar início IMEDIATO.

7.3 Em todas as ocorrências, avarias, acidentes, furto, roubo ou incêndio, estando os serviços é de responsabilidade do contratado.

7.4 A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as especificações e condições de execução do serviço objeto deste Termo de Referência, Planlhas, Projeto e do Contrato;

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Obra:	**RESTABELECIMENTO DE OBRAS EM RESPOSTA A DESASTRE**	**Data:**	**23/03/2026**
Município:	**BANNACH- PA**	**BDI:**	**25,00%**
Locais:	**ZONA RURAL- BANNACH-PA**	**ONERADO**	

PLANILHA DE METAS

Item	SICRO-OUT/25 SINAPI-FEV/2026	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valores - R$		
					Tabela	Unitário	Total
1.0		**META 1**					
1.1	804199	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	4,00	2589,84	3.237,30	12.949,20
1.2	804419	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	5.075,43	6.344,29	12.688,58
1.3	4E+06	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
1.4	6E+06	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
1.5	6E+06	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,2	7,75	2.325,00
Subtotal item 1.0							**33.063,53**
2.0		**META 2**					
2.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	946,2	1.182,75	3.548,25
2.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
2.3	4E+06	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
2.4	6E+06	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
2.5	6E+06	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 2.0							**16.794,20**
3.0		**META 3**					
3.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	946,2	1.182,75	3.548,25
3.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20

3.3	4E+06	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
3.4	6E+06	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
3.5	6E+06	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 3.0							**16.794,20**

4.0		**META 4**					
4.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	9,00	946,2	1.182,75	10.644,75
4.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
4.3	4E+06	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
4.4	6E+06	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
4.5	6E+06	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 4.0							**23.890,70**
5.0		**META 5**					
5.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2,00	946,2	1.182,75	2.365,50
5.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	1,00	2.328,08	2.910,10	2.910,10
5.3	4E+06	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
5.4	6E+06	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
5.5	6E+06	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 5.0							**12.701,35**

9.0		**META 9**

9.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2,00	946,2	1.182,75	2.365,50
9.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	1,00	2.328,08	2.910,10	2.910,10
9.3	4E+06	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
9.4	6E+06	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
9.5	6E+06	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 9.0							**12.701,35**

10.0		**META 10**					
10.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	946,20	1.182,75	3.548,25
10.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	1,00	2.328,08	2.910,10	2.910,10
10.3	4E+06	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
10.4	6E+06	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
10.5	6E+06	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 10.0							**13.884,10**

11.0		**META 11**					
11.1	4006	MADEIRA SERRADA	M³	2,20	2.680,90	3.351,13	7.372,49
11.2	39027	PREGO DE AÇO POLIDO 19X36	KG	4,68	17,89	22,36	104,64
11.3	40568	PREGO DE AÇO POLIDO 22X42	KG	3,91	18,05	22,56	88,21
11.4	4346	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8"	UND	6,25	14,06	17,58	109,88
11.5	43776	TINTA A OLEO	L	1,65	24,36	30,45	50,24

11.6	1E+05	BATE ESTACA 160 CV	H	4,81	144,92	181,15	871,33
11.7	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	H	9,38	26,88	33,60	315,17
11.8	88262	CARPINTEIRO COM ENCARGOS	H	9,38	32,14	40,18	376,89
11.9	4E+06	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL	M³	52,66	7,71	9,64	507,64
11.10	6E+06	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE	TXKM	3.260,00	0,76	0,95	3.097,00
11.11	6E+06	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M³	155,00	5,20	6,50	1.007,50
Subtotal item 11.0							**13.900,99**
14.0		**META 14**					
14.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2,00	946,20	1.182,75	2.365,50
14.3	4E+06	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
14.4	6E+06	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
14.5	6E+06	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 14.0							**9.791,25**
15.0		**META 15**					
15.1	4006	MADEIRA SERRADA	M³	9,00	2.680,90	3.351,13	30.160,17
15.2	39027	PREGO DE AÇO POLIDO 19X36	KG	18,75	17,89	22,36	419,25
15.3	40568	PREGO DE AÇO POLIDO 22X42	KG	15,62	18,05	22,56	352,39
15.4	4346	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8"	UND	25,00	14,06	17,58	439,50
15.5	43776	TINTA A OLEO	L	6,60	24,36	30,45	200,97
15.6	1E+05	BATE ESTACA 160 CV	H	19,25	144,92	181,15	3.487,14
15.7	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	H	37,50	26,88	33,60	1.260,00
15.8	88262	CARPINTEIRO COM ENCARGOS	H	37,50	32,14	40,18	1.506,75
15.9	4E+06	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL	M³	210,62	7,71	9,64	2.030,38
15.10	6E+06	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE	TXKM	1.630,00	0,76	0,95	1.548,50
15.11	6E+06	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M³	77,50	5,20	6,50	503,75
Subtotal item 15.0							**41.908,80**

17.0		**META 17**					
17.1	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	3,00	946,20	1.182,75	3.548,25
17.2	804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	ud	2,00	2.328,08	2.910,10	5.820,20
17.3	4E+06	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³.	m3	300,00	7,71	9,64	2.892,00
17.4	6E+06	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55-Aterro	txkm	2.325,00	0,76	0,95	2.208,75
17.5	6E+06	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	300,00	6,20	7,75	2.325,00
Subtotal item 17.0							**16.794,20**
TOTAL GERAL							**212.224,67**

8.1 Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à CONTRATADA para correção das irregularidades apontadas;

8.2 Solicitar a substituição do colchão em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

8.3 Designar servidores distintos para a fiscalização e a gestão do contrato que deverão acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das entregas dos serviços;

8.4 Assegurar que os serviços a serem realizados obedeçam às memórias descritivas, projetos quando couber, normas e especificações técnicas, inerentes aos serviços.;

8.5 Adotar, por meio do Gestor do Contrato, medidas necessárias para a aplicação de sanções nos casos recomendados no instrumento jurídico a ser celebrado, observadas as exigências previstas em lei;

8.6 Efetuar o pagamento pelos serviços objeto do contrato à empresa licitante, cuja proposta atenda em sua essência aos requisitos deste Edital e seu(s) anexo(s);

8.7 Fiscalizar o cumprimento do Contrato e Termo de Referência.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalização e nos padrões estabelecidos pela contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de início dos serviços, sem as quais não será liberada nenhuma medição. A contratada será responsável pelo fornecimento, colocação e manutenção de todas as placas de obra;

9.2 Submeter-se à fiscalização que a PMB – Prefeitura Municipal de Bannach exercerá sobre os serviços;

9.3 Manter a equipe técnica em tempo integral à frente dos serviço;

9.4 Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovação de eficiência for julgada insatisfatória pela fiscalização;

9.5 Definir e aprovar junto a fiscalização a liberação de cada frente e/ou etapa de serviços de construção a ser iniciada, mesmo que a sua antecessora já tenha sido liberada;

9.6 Dar ciência por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

9.7 Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização;

9.8 Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido no Contrato e com as orientações e nos locais determinados pela fiscalização da PMB – Prefeitura Municipal de Bannach;

9.9 Substituir, por exigência da fiscalização, a qualquer época, os materiais e/ou equipamentos utilizados na execução dos serviços objeto desta licitação, que não satisfaçam as condições previstas neste Contrato e que comprometam a perfeita execução do projeto executivo, quando houver;

9.10 Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade dos serviços executados, por um prazo mínimo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo dos serviços pelo PMRM – Prefeitura Municipal de Bannach;

9.11 Apresentar, para aprovação da PMB – Prefeitura Municipal de Bannach, no prazo de 10 dias a contar do recebimento da ordem de serviço inicial, o cronograma físico-financeiro definitivo das obras e serviços de que trata esta licitação.

9.12 Promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição do local de execução dos serviços.

9.13 Elaborar, especificamente para execução da obra, objeto desta licitação, Folha de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social e Guia da Previdência Social.

9.14 Apresentar à PMB – Prefeitura Municipal de Bannach, junto com cada medição, prova de regularidade com as fazendas federal, estadual e municipal ou outra equivalente (Distrito Federal), nos termos especificados neste Edital sob o título REGULARIDADE FISCAL.

9.15 Executar a suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnológicos definidos em conjunto com a fiscalização, como necessários à perfeita garantia de qualidade dos serviços executados;

9.16 Refazer às suas custas, os serviços mal executados, com erros, vícios ou em desacordo com o projeto/especificações, detectados pela fiscalização ou pelo controle de qualidade da PMB – Prefeitura Municipal de Bannach;

9.17 Contratar o fornecimento de minérios, aplicados a construção civil (areia, seixo, etc...) somente de empresas e ou pessoas físicas que possuam licença ambiental expedida pela Secretaria de Meio Ambiente Estadual ou Municipal;

9.18 Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrente da execução dos serviços, objeto desta licitação, inclusive nos casos de rescisão Contratual

9.19 Registrar obrigatoriamente no Diário de Ocorrências:

I. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
II. As falhas nos serviços de terceiros não sujeitas à sua ingerência;
III. As consultas à fiscalização;
IV. As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
V. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
VI. As respostas às interpelações da fiscalização;
VII. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;
VIII. Outros fatos que, a juízo do contratado, devem ser objeto de registro.

10. DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

10.1 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

10.2 O pagamento da fatura, será feito exclusivamente por crédito em conta corrente aberta no Banco do Brasil S/A., pelo contratado, no máximo até 15 (quinze) dias corridos após a medição dos serviços. A fatura será emitida de acordo com o laudo de medição elaborado pela fiscalização da PMB – Prefeitura Municipal de Bannach e deverá constar a identificação da agência e da conta corrente.

11. DAS PENALIDADES

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta licitação, a Administração poderá, nos termos dos artigos 156 e 157 da Lei nº

14.133/2021 e alterações, devidamente garantida à prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor da contratação e demais cominações legais;

11.2 Para condutas descritas no artigo 156 e 157 da Lei nº 14.133/2021, será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato;

11.3 O retardamento da execução estará configurado quando a CONTRATADA:

11.3.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados da data constante na ordem de serviço;

11.3.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados;

12. SUPERVISÃO DOS FORNECIMENTOS

A supervisão dos serviços será feita por servidores designados para tal ato.

13. DO FORO

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Maria-PA, para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

Bannach/PA, em 20 de julho de 2026.

SANDRO LUCIO NOVATO:90322282268
Assinado de forma digital por SANDRO LUCIO NOVATO:90322282268

Sandro Lúcio Novato
Secretário Municipal de Administração
Decreto n°025/2025

Aprovo o Termo de Referência

VALBETANIO BARBOSA MILHOMEM:51729679234
Assinado de forma digital por VALBETANIO BARBOSA MILHOMEM:51729679234

Valbetânio Barbosa Milhomem
Prefeito de Bannach/PA

Dê Ciência aos prestadores de serviços deste Termo de Referência.